



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 23 de octubre de 2025

Vistos los autos: "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986".

Considerando:

1º) Que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (en adelante, ACIJ) promovió una acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a los efectos de que se le ordene cumplir con la resolución n° 3/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) que había intimado al Fisco a entregar, en el plazo de 10 días, información sobre —en cuanto es materia de discusión— el monto total desagregado de las condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones correspondientes a los años 2010 a 2016 (pto. 1); la cantidad de personas humanas y jurídicas que se beneficiaron de dichas condonaciones en cada uno de los años mencionados (pto. 2); y la normativa aplicable a las condonaciones fiscales (pto. 5).

2º) Que en el informe previsto en el artículo 8º de la ley 16.986, la AFIP sostuvo que había otorgado toda la información disponible existente, razón por la cual la demanda había devenido abstracta. Con relación a la información no suministrada, señaló que no contaba con los datos necesarios para producir reportes globales como los requeridos, en razón de carecer de sistemas que integrasen sus distintas bases de datos. Al respecto, destacó que el artículo 5º, primer párrafo, de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública es claro en cuanto establece que la información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.

Al contestar el mencionado informe, la ACIJ sostuvo que el objeto de la demanda no se había tornado abstracto. Aclaró que la información solicitada no se encontraba amparada por el secreto fiscal pues no había requerido la identificación de las personas beneficiadas por las condonaciones. Sostuvo que la AFIP no tiene la obligación de procesar o sistematizar la información con la que cuenta, pero que está obligada a reunir y a entregar la información en el estado en el que se encuentre, debiendo tachar la información que no es pública.

3°) Que la jueza de primera instancia declaró abstracta la acción de amparo e impuso las costas a la AFIP. Señaló que con posterioridad al inicio de la causa la AFIP se había expedido sobre la solicitud de información brindando las explicaciones respecto de aquellos datos que no se encontraban en su poder y respondiendo preguntas adicionales. Con base en ello concluyó en que la AFIP no se había negado a brindar la información ni había actuado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, sin perjuicio de no evaluar la pertinencia de la información suministrada por el Fisco por remitir a cuestiones de hecho y prueba que excedían el marco de la acción de amparo. Por último, señaló que conforme lo establecido en el artículo 5°, primer párrafo, de la ley 27.275, la información debía brindarse en el estado en que se encontrase al momento de efectuarse la solicitud, no existiendo obligación de procesarla o clasificarla y que la AFIP había suministrado los datos globales existentes en el organismo según surgía del expediente administrativo reservado en autos.

4°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y le ordenó a la AFIP que, en el plazo de 10 días hábiles, suministrase la información requerida en los mencionados puntos 1, 2 y 5 de la solicitud. Luego



Corte Suprema de Justicia de la Nación

de reseñar los principios, normativa y jurisprudencia relativa al derecho de acceso a la información pública sostuvo que no se advertía de los informes producidos por la AFIP con posterioridad al inicio de la acción que esta hubiese demostrado la inexistencia de la información, ni la ausencia de una obligación legal para producirla, ni la existencia de una excepción legal en su otorgamiento. Señaló que las justificaciones expuestas para no entregar la información —basadas en la complejidad de los procesos y de las consultas que debía desarrollar para extraer los datos de sus diversas bases y en la falta de sistemas de control— no habían sido invocadas en el rechazo de la solicitud original de información. Concluyó en que la respuesta de la AFIP no había cumplido con la ley 27.275, los principios en que se funda esa ley y la jurisprudencia imperante en la materia.

5°) Que contra lo así decidido, la AFIP interpuso recurso extraordinario que fue concedido respecto de la interpretación de las normas de carácter federal y rechazado en lo que concierne a las causales de arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional, lo que motivó la interposición de un recurso de queja. Sostuvo que había brindado explicaciones fundadas respecto de que la información no suministrada no se encuentra disponible de modo centralizado en sus bases de datos. Señaló que su suministro implicaría un esfuerzo estatal de procesamiento enorme y desmedido contrario a lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 27.275, puesto que requeriría del desarrollo e implementación de herramientas informáticas que permitiesen realizar complejos procesos y consultas sobre los millones de contribuyentes que estuvieron activos en los padrones entre los años 2010 y 2016. Agregó que tampoco procedería entregar la información en el estado en que se encuentre, tal como pretende la actora, pues ello implicaría brindar acceso a las diversas bases

informáticas del Fisco donde se registran los datos económicos de los contribuyentes, lo cual conllevaría una violación del secreto fiscal. Concluyó en que la sentencia apelada es arbitraria pues no tuvo en consideración la inexistencia de la obligación legal —derivada del artículo 5° de la ley 27.275— de suministrar la información global solicitada; o la imposibilidad —derivada del artículo 101 de la ley 11.683— de entregar la totalidad de las bases de datos del Fisco en el estado en que se encuentren.

6°) Que en su recurso extraordinario la AFIP formuló planteos sobre la interpretación de las normas federales en juego junto a otros relativos a la omisión de tratar cuestiones conducentes y oportunamente planteadas en que habría incurrido la sentencia apelada.

Al basarse el recurso extraordinario en ambos fundamentos, corresponde examinar el basado en la arbitrariedad en primer término pues de existir dicha tacha no habría en rigor sentencia propiamente dicha (Fallos: 329:5019; 340:411; 343:161, entre otros).

7°) Que el artículo 5° de la ley 27.275 establece una excepción a la obligación del Estado de entregar información pública. Dicha norma establece: *“Entrega de información. La información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.*

El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública”.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por su parte, el artículo 5° del decreto reglamentario 206/2017 establece: *“A los efectos de la presente reglamentación, se entenderá por formatos digitales abiertos a aquellos formatos que mejor faciliten su utilización, procesamiento y redistribución por parte del solicitante”*.

8°) Que pese a haber realizado una profusa reseña de los principios relativos al derecho de acceso a la información pública de acuerdo con la normativa aplicable —ley 27.275 y decreto 206/2017— y la jurisprudencia del Tribunal y del fuero en la materia (cfr. consid. VIII), la única referencia de la sentencia apelada al mencionado artículo 5° de la ley 27.275 consistió en una cita parcial de dicha norma, limitada a su primer párrafo. La decisión no tuvo en consideración las dos excepciones contempladas en el segundo párrafo que prevén la dispensa de la obligación del Estado de entregar información pública no procesada cuando fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido.

Dicha omisión resulta inexcusable pues se trata de una norma relevante para resolver la cuestión debatida. En efecto, el artículo 5° de la ley 27.275 fue expresamente invocado por la AFIP al contestar los agravios formulados por la ACIJ en la apelación de la sentencia de primera instancia. En aquella oportunidad la AFIP había sostenido que no contaba con información global procesada y que no se encontraba *“obligada a producirla para la actora en los términos del art. 5° de la Ley N° 27.275 —más allá de la imposibilidad fáctica de la tarea—”*.

La imposibilidad de cumplimiento y el esfuerzo desmedido que eventualmente involucraría su producción habían sido señalados por la AFIP en dos informes que la cámara citó textualmente. En dichos informes la AFIP había

sostenido, entre otras razones, que *“el nivel de información por sujeto que se solicita, debido a la criticidad de la información tampoco podría producirse en virtud de la complejidad de los procesos y consultas que debieran desarrollarse sobre cada uno de los millones de sujetos que estuvieron activos entre 2010-2016 en los padrones, con el fin de obtener los datos de las bases (...) que permitieran generar los reportes necesarios para dar respuesta exacta y completa a lo solicitado”* (cfr. informe del 7 de septiembre de 2018); y que *“no es posible identificar a la fecha y de modo centralizado la información requerida (...) ya que para poder efectuar tal análisis se requiere que los sistemas de control reflejen el impacto que produjeran la aplicación de las normas en análisis”* (cfr. informe del 28 de febrero de 2020).

9º) Que, asimismo, al contestar los agravios contra la sentencia de primera instancia la AFIP había sostenido que también resultaba imposible cumplir con la solicitud de entregar la información en el estado en que se encontrase —proporcionando los formatos digitales abiertos a los que se refiere el artículo 5º— pues ello conllevaba brindar a la ACIJ acceso a sus bases con datos individuales de los contribuyentes que *“se encuentran indubitadamente protegidos por el secreto fiscal en los términos del art. 101 de la ley 11.683”*.

Dicha cuestión tampoco fue analizada por la sentencia apelada que, al ordenar la entrega de la información requerida en un plazo de 10 días hábiles, no solo omitió analizar si era una obligación exigible a la AFIP en los términos del artículo 5º de la ley 27.275, sino si tal orden podía afectar el secreto fiscal. En efecto, la orden de entregar formatos digitales abiertos que contengan la información fiscal obrante en las bases de datos de la AFIP, para que sea procesada por la ACIJ, implica una decisión de suma trascendencia que no puede adoptarse inopinadamente sin siquiera evaluar si resulta materialmente



Corte Suprema de Justicia de la Nación

posible aplicar procedimientos de disociación de la información que resguarden la perteneciente a los contribuyentes que se encuentre protegida por el secreto fiscal.

10) Que al no haber tratado adecuadamente una cuestión que fue planteada por la AFIP de manera oportuna y mantenida ante la alzada, que resulta conducente para una adecuada solución del pleito, la sentencia recurrida no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la causa, por lo que corresponde atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto (Fallos: 318:1151; 337:88).

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Reintégrese el depósito. Costas de todas las instancias en el orden causado en razón de la complejidad de las cuestiones examinadas (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por intermedio de quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo decidido en el presente. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse digitalmente los autos principales junto con la queja.

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

1º) Que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) promovió acción de amparo de acceso a la información pública con la finalidad de que la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le otorgase —en lo que ahora interesa— respecto del período 2010-2016 (desagregado año por año), los siguientes datos:

i) el monto total de las condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones,

ii) la cantidad de personas a las que beneficiaron dichas condonaciones,

iii) la normativa aplicable a las condonaciones fiscales.

2º) Que en primera instancia se declaró abstracta la cuestión. En lo sustancial, se sostuvo que —luego de promovida la acción— la demandada había suministrado la información con la que contaba; al respecto indicó que de las actuaciones administrativas surgía que aquella ofreció “...la información pretendida [...], dando las respectivas explicaciones respecto de aquellos datos que no se encontraban en su poder [...]; a lo que la accionante realizó preguntas adicionales [...], que fueran, también, contestadas...”.

3º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitió el recurso de apelación de la asociación civil actora, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó al Fisco que en el plazo de 10 días hábiles dé acceso a la información requerida.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Para decidir —tras mencionar los antecedentes del caso, la normativa y jurisprudencia en materia de acceso a la información pública— sostuvo que las explicaciones brindadas por la AFIP a lo largo del proceso no demostraban la inexistencia de la información, ni la ausencia de una obligación legal en producirla, tampoco la existencia de una excepción legal para su otorgamiento.

En tal sentido, añadió que “la AFIP justificó, esencialmente, la falta de entrega de información pública en la complejidad de los procesos y de las consultas que debía desarrollar para extraer los datos de sus diversas bases, y en la falta de sistemas de control que reflejen el impacto de los regímenes que involucran las condonaciones de deudas impositivas”; tales extremos —para la cámara— han sido insuficientes.

4º) Que el Fisco dedujo recurso extraordinario que fue concedido por cuestión federal y rechazado por las tachas de arbitrariedad y gravedad institucional, lo que motivó, asimismo, su presentación en queja.

En su recurso, argumenta que, a lo largo del proceso, aportó variadas razones —desoídas por la cámara— que justifican apropiadamente que no cuenta con los reportes estadísticos genéricos que requiere la actora y que la producción de dicha información implicaría un esfuerzo estatal “enorme y desmedido”. Sobre el punto precisa que la decisión del tribunal de la anterior instancia pasó por alto que, de acuerdo con el artículo 5º de la ley 27.275, no tiene la obligación de procesar o clasificar la información, la que “debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud”.

Añade que ha suministrado la totalidad de la información disponible en su sede y ha explicado fundadamente que la vasta información pretendida no se encuentra disponible (centralizadamente) como tal en las bases de datos del organismo. Precisa que ello es así porque las competencias asignadas por el decreto 618/1997 a la entonces AFIP orientan sus esfuerzos a lograr la recaudación tributaria de acuerdo a la normativa vigente, y no a mensurar el posible impacto de los distintos beneficios que otorgan las diversas normas. Dice —a todo evento— que otorgar la información peticionada implicaría la necesidad de desarrollar herramientas de consulta sistémicas que permitan realizar complejos y extensos procesos y consultas sobre los millones de sujetos que estuvieron activos entre 2010-2016 en los padrones, para luego elaborar a partir de tales reportes cálculos globales teóricos que pretende la actora, lo cual importaría un esfuerzo estatal desmesurado y excesivo.

Explica que tampoco sería factible para su parte liberarse mediante la entrega de la información “en el estado en que se encuentre” (cf. artículo 5°, ley 27.275), tal como lo pretende la actora. Ello por cuanto la magnitud y complejidad que revisten las diversas bases informáticas del organismo, donde se registran millones de datos económicos de contribuyentes y responsables, harían imposible —legal y fácticamente— su entrega en dichos términos sin incurrir en una violación al secreto fiscal (artículo 101, ley 11.683).

En definitiva, para concluir, el apelante considera que la cámara no brinda ningún tipo de razón de por qué la información aportada por su parte resultaría insuficiente, tampoco hace mérito de las fundadas explicaciones aportadas a lo largo del proceso sobre la inexistencia de los datos globales pretendidos por la peticionaria, ni de que, de acuerdo con el artículo 5° de la ley 27.275, su parte no tiene la obligación legal de "producir" los datos tal como



Corte Suprema de Justicia de la Nación

fueron peticionados, máxime atendiendo a la excesiva amplitud del pedido de la actora que exigiría un esfuerzo desmedido.

5°) Que este Tribunal ha resuelto que, en caso de basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos, uno de los cuales es la arbitrariedad, corresponde examinar este en primer término pues, sin perjuicio de la existencia de materia federal estricta, de constatarse tal tacha no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha (conf. Fallos: 329:5019; 330:4706; 339:930, entre muchos otros).

6°) Que, en estas actuaciones, como quedó expuesto, la parte actora peticionó información global, desagregada año por año, por el período 2010 a 2016, del monto total de condonaciones de deudas, intereses y sanciones, como así también la cantidad de personas que se beneficiaron en cada uno de esos años; además, pidió que se le informase la normativa aplicable a las condonaciones.

La sentencia de primera instancia declaró abstracta la causa. La actora apeló ese fallo y la demandada, en ocasión de contestar los agravios de su contraria, en una serie de argumentos que mantiene en su recurso extraordinario, sostuvo que:

i) La atribución del organismo recaudador, de acuerdo al decreto 618/1997, se ciñe a ejecutar la política tributaria y aduanera; y que su parte “no interviene en la elaboración de tales normativas (se refiere a las condonaciones), pues no se encuentra entre sus competencias la de diseñar la política fiscal ni evaluar el impacto de tales políticas, tampoco lleva un ‘registro’ de las normas que disponen ‘condonaciones’ fiscales”.

Más adelante agregó que “el rol de la AFIP en la ejecución de estos regímenes se limita, precisamente, a ponerlos en ejecución en los términos en los que la propia normativa determina”.

Expresó que “la AFIP NO lleva un registro de cómo ‘impactan’ los ‘beneficios’ que las distintas normativas determinan respecto de cada uno de los contribuyentes; desde que las competencias del Organismo están orientadas a la ‘recaudación’ tributaria y no a los ‘beneficios’ fiscales. Tampoco tales datos se encuentran entre la información que recopila la AFIP...”.

ii) En tal sentido, por un lado, señaló que no cuenta con la información “global” procesada y que, además, “no se encuentra obligada a producirla para la actora en los términos del art. 5° de la Ley N° 27.275...”. Por otro lado, especificó que tampoco sería viable otorgar la información en el “estado en el que se encuentre” porque supondría poner a disposición del peticionario las bases de la AFIP en donde se encuentra la información individual de cada contribuyente lo cual supondría afectar el secreto fiscal.

7°) Que la cámara al resolver el asunto y admitir la acción de amparo deducida por la ACIJ no dio una respuesta precisa a los planteos formulados por la parte demandada.

En efecto, en lo sustancial, se limitó a sostener que “no se advierte que [la AFIP] haya demostrado la inexistencia de la información, ni la ausencia de una obligación legal para producirla, ni la existencia de una excepción legal en su otorgamiento”.

Tales apreciaciones carecen del necesario nivel de análisis. Así, en la sentencia no se llega a advertir, frente a los argumentos dados por la AFIP, un desarrollo jurídico suficiente que funde la obligación de la demandada de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

“producir” la información requerida por la actora. La sentencia —en sus primeros considerandos y al concluir— se ciñe en términos principalmente teóricos a enunciar principios, reglas y jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información, sin consustanciarlo adecuadamente al caso y dar debida y fundada respuesta a los planteos de la demandada.

Tampoco corresponde pasar por alto, en su caso, el argumento del Fisco con relación a la imposibilidad jurídica de entregar la información “en el estado en que se encuentre”, en atención a que ello podría importar el acceso a sus distintas bases de datos, con la consiguiente lesión al secreto fiscal de los contribuyentes. En tal estado de cosas, debería analizarse razonablemente si resultaría (o no) procedente, frente a la información requerida —que involucra la situación de contribuyentes entre los años 2010 a 2016— aplicar procedimientos de disociación y, eventualmente, de qué modo y con qué alcances.

8º) Que, sin que importe emitir juicio sobre la solución a la que en definitiva se deba arribar, el fallo recurrido al no dar una respuesta apropiada a los argumentos dados por el Fisco a lo largo del proceso, no satisface sino de modo aparente la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Al ser ello así, desconoció que las sentencias deben ser una derivación razonada del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la causa (Fallos: 318:1151, entre otros).

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Reintégrese el depósito. Costas de todas las instancias en el orden causado en razón de la naturaleza y complejidad de las cuestiones examinadas (artículo 68, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo

pronunciamiento con arreglo a lo decidido en el presente. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse digitalmente los autos principales junto con la queja.



CAF 25210/2018/CS1
CAF 25210/2018/1/RH1
Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia c/ EN - AFIP s/ amparo ley
16.986.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Recurso extraordinario interpuesto por el **Fisco Nacional – Administración Federal de Ingresos Públicos**, representado por la **Dra. Andrea V. Giles**.

Traslado contestado por la **Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia**, representada por el **Dr. Sebastián Ezequiel Pilo**.

Recurso de queja interpuesto por el **Fisco Nacional – Administración Federal de Ingresos Públicos**, representado por el **Dr. Guido Luján Dubinski**.

Tribunal de origen: **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I**.

Tribunal que intervino con anterioridad: **Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 4**.